



Resolución Directoral N° LC2107

Tocache, 05 JUL 2023

VISTO: Resolución N° 13 del Juzgado Mixto Sede Tocache de fecha 22.09.2019, corresponde a la sentencia, Resolución N° 18 de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres de fecha 05.01.2022, que confirma la resolución N° 013, Resolución N° 19 del Juzgado Mixto Sede Tocache de fecha 26.09.2022, que requiere el pago de la resolución N° 13, Resolución Directoral Regional N° 2277-2022-GRSM/DRE, de fecha 10.11.2022, Opinión Legal N° 195-2022-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 28.11.2022, Memorando n° 1811-2022-GRSM-DRE/DO.OO.UÉ303/JEF de fecha 30.11.2022 (016-2022145448), Informe escalafonario N° 002-2023-UGELT de fecha 30.05.2023, Planilla de remuneraciones de los meses de febrero y marzo del 2002, Resolución Directoral Regional N° 1594-2023-GRSM/DRE, de fecha 19.06.2023, que modifica la RDR N° 2277-2022-GRSM/DRE, Resolución Jefatural UGELT N° 2147-2016 de fecha 19.09.2016, que declara improcedente por prescripción el subsidio por luto, del expediente judicial N° 00202-2017-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de subsidio por luto a favor de **LIBIA JUANA NORIEGA CASTAÑEDA**, en un total de cuarenta y cuatro (44) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N° 035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a

Resolución Directoral N° LC2107

través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 2277-2022-GRSM/DRE de fecha 10 de noviembre del 2022, modificado por la RDR N° 1594-2023- GRSM/DRE de fecha 19 de junio del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL** recaído en expediente judicial N° 00202-2017-0-2209-JM-CI-01, a favor de doña **LIBIA JUANA NORIEGA CASTAÑEDA**, el pago del reintegro de **DOS REMUNERACIONES TOTALES E INTEGRAS**, por concepto de **SUBSIDIO POR LUTO**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 13 de fecha 22 de setiembre de 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Alto Huallaga Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento a la Sentencia contenido en la Resolución N° 13 de fecha 22 de setiembre de 2019, confirmada mediante la Resolución Judicial N° 18 de fecha 05 de enero del 2022, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres, y requerido mediante la Resolución N° 19 de fecha 26 de setiembre del 2022; obrante en el expediente judicial N° 00202-2017-0-2209-JM-CI-01, que suscribe que se le reconoce el derecho, en razón que le corresponde el pago de subsidio por luto;

Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 002-2023 de fecha 30 de mayo del 2023, doña **LIBIA JUANA NORIEGA CASTAÑEDA**, profesora que cesó el 14 de diciembre del 2007, laboró en la jurisdicción de la UGEL Tocache, se tiene que no ha percibido suma alguna por el concepto de subsidio por luto, asimismo se contrasta con la emisión de la resolución Jefatural N° 2147-2016-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 19 de septiembre del 2016, donde solicita el pago de subsidio por luto de su padre Hidelfonso Noriega Salazar, pero es declarado improcedente por prescripción, y que mediante Resolución Judicial N° 13 es dejado sin efecto legal;

Que, mediante Informe N° 109-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 28 de junio de 2023, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de Subsidio por luto de doña **LIBIA JUANA NORIEGA CASTAÑEDA**, dando a conocer que el cálculo se realizó en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial Resolución N° 13 de fecha 22 de setiembre de 2019, confirmada mediante la Resolución Judicial N° 18 de fecha 05 de enero del 2022, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres, y requerido mediante la Resolución N° 19 de fecha 26 de setiembre del 2022; obrante en el expediente judicial N° 00202-2017-0-2209-JM-CI-01, se calculó en base **DOS (02) REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**, ya que no ha sido abonado suma alguna, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma de **MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 38/100 SOLES (S/ 1,733.38)**, como crédito devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

Resolución Directoral N° LC2107

REMUNERACION PERMANENTE PAGADA				REMUNERACION INTEGRA		REINTEGRO
Concepto	Cant. de Remun. (A)	Rem. Total Perm. (B)	Monto C = (A * B)	Rem. Total (D)	Bonificación Total E = (A * D)	Monto (E - C)
Subsidio x Luto	2	0	0.00	866.69	1,733.38	1,733.38
Total	2		0.00		1,733.38	1,733.38



De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **LIBIA JUANA NORIEGA CASTAÑEDA**, con DNI N° **00998504**, profesora cesante, que laboró en la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Reintegro de Subsidio por Luto** por el fallecimiento de su señor padre don Hidelfonso NORIEGA SALAZAR, acaecido el 16 de febrero de 2002, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del D.S. N° 051-91-PCM, debiéndosele abonar la cantidad de **MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 38/100 SOLES (S/ 1,733.38)**, que resulta de multiplicar su remuneración total integra por dos (02), en cumplimiento a la Resolución N° 13 de fecha 22 de setiembre de 2019, confirmada mediante la Resolución Judicial N° 18 de fecha 05 de enero del 2022, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres, y requerido mediante la Resolución N° 19 de fecha 26 de setiembre del 2022; obrante en el expediente judicial N° **00202-2017-0-2209-JM-CI-01**, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: REMÍTASE, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2107

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-RRHH